

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA**

No:

Dengan

**PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY, TBK
TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
No: 005/HRD-GA/CMD4/MOU/IV/2024**

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Sukorejo pada **Hari Senin Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03/06/2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. Cisarua Mountain Dairy, Tbk** yang berkedudukan di Jln Puntir Desa Martopuro Kec Purwosari Kab Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh Pamungkas Bayu Triprasetyo selaku General Manager Manufacture oleh dan karenanya berhak menandatangani perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk Menyusun perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Karyawan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang mengelola Rumah Sakit adalah penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat

Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (**‘Layanan Kesehatan’**).

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengolahan Susu dan Krim.

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KEDUA**. Surat Pengantar Rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Identitas Pasien (KTP / SIM / KTA / KK);
 - b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Aplikasi JMO/Kartu Asuransi Lain / KTP);
 - c. Surat Pengantar / Surat Jaminan dari Perusahaan;
- (2) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di ruang lingkup pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA** maupun di ruang lingkup pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Rawat jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap.
- (5) Pasien Cyto adalah Pasien yang dibawa ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi sakit atau cedera parah yang harus segera ditangani saat itu juga,karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya.
- (6) Pasien BPJS adalah Pasien dimana sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (Kementrian Kesehatan RI,2013).
- (7) Pasien Mandiri adalah pasien dimana pasien tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga Kesehatan atau para medis yang di obati di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Jaminan.
- (8) Tahap I adalah Form yang harus dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- (9) Tahap II adalah Form yang harus dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

PASAL 2
LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan rujukan pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan Kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama rujukan pelayanan kesehatan

PASAL 3
DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perusahaan Berbasis Risiko
- (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PASAL 4
MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien dengan dasar sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud melaksanakan,memberikan dan menjaga standart mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjalin Kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima dan maksimal.

PASAL 5
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** mencakup :

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan pelayanan pendukungnya seperti : pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, obat, perawatan penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain – lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan.
- (2) Kegawatdaruratan seperti : kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan penyakit kronis.
- (3) Pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan lain – lain yang diperlukan untuk penyembuhan.
- (4) Dimana **PIHAK KEDUA** merupakan karyawan maupun anggota keluarga yang menggunakan BPJS maupun NON BPJS dari **PIHAK KEDUA**.

- (5) Dan apabila pasien BPJS dari PIHAK KEDUA naik kelas maka administrasi akan diselesaikan oleh pasien sendiri tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.
- (6) Begitu juga untuk pasien NON BPJS administrasi akan diselesaikan oleh pasien itu sendiri tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.
- (7) Pelayanan medical Check Up Karyawan yang di tanggung oleh Pihak Kedua atau melakukan pembayaran mandiri.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 01 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2027;
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 Bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di KEDUA BELAH PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien tertanggung PIHAK KEDUA sehubungan dengan perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan informasi nama petugas contact person dari PIHAK KEDUA yang dapat dihubungi oleh PIHAK PERTAMA sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila PIHAK PERTAMA memerlukan konfirmasi mendadak (*Cyto*) atau persetujuan tertulis.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Melayani pasien tertanggung dari PIHAK KEDUA dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA serta sesuai dengan kode etik kedokteran, dengan tingkat pelayanan yang sama, baik pasien tertanggung dengan status OB BPJS maupun Status Mandiri;
 - b. Memberikan kepada PIHAK KEDUA daftar harga atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dan akan segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila terjadi perubahan harga atau tarif;
 - c. Mengirimkan tagihan setiap bulan serta dokumen pelengkapanya (kwitansi, hasil penunjang, Resume medik yang telah diberikan kepada pasien tertanggung pada bulan tersebut;
 - d. Memeriksa kartu karyawan tertanggung atau kartu identitas lain yang digunakan untuk verifikasi kebenaran data pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Apabila dirasa perlu PIHAK PERTAMA dapat langsung menghubungi PIHAK KEDUA untuk konfirmasi;

- e. Segera memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien bertanggung sesuai Surat Jaminan / Surat Garansi penuh;
- f. Bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi mengenai ketersediaan kamar dan apabila ketersediaan kamar masih penuh / kosong, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan edukasi dan informasi kepada penanggung jawab pasien yang tercantum dalam Surat Jaminan / Surat Garansi
- g. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA dan pasien bertanggung jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien bertanggung sudah tersedia.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Pasien bertanggung dari PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini (dapat dilayani atau diproses untuk pelayanan kesehatan dengan kelengkapan administrasi yang akan dilengkapi pada saat bersamaan atau paralel);
- b. Menerima pemberitahuan daftar atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dari PIHAK PERTAMA dan segera menerima pemberitahuan apabila terjadi perubahan harga atau tarif yang dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tarif baru diberlakukan;
- c. Menerima daftar perincian tagihan PIHAK PERTAMA atas semua biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien bertanggung setelah pasien lepas rawat.
- d. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan layanan mobil ambulance apabila pasien tersebut Rawat Inap.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Membayar biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien bertanggung PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang diatur dalam perjanjian ini;
- b. Memberikan nama petugas penjamin (*contact person*) atau HRD yang dapat dihubungi sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila PIHAK PERTAMA memerlukan waktu konfirmasi mendadak (*cyto*) atau persetujuan tindakan;
- c. Menyampaikan Surat Jaminan / Surat Garansi kepada PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pasien bertanggung dari PIHAK KEDUA menggunakan jasa pelayanan pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

MUTU

- (1) Pihak pertama memberikan layanan Kesehatan kepada Pihak kedua sesuai dengan Kaidah.
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

PASAL 9 PROSEDUR

- (1) Pasien PIHAK KEDUA menunjukkan surat pengantar / Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA;
- (3) HRD menginformasikan kepada Humas Marketing atau Asuransi Center bahwa PIHAK KEDUA mengirimkan pasien kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) Proses ini menangani :
 - a. Ada staf penjamin atau HRD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien;
 - b. Selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
 - c. Dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan;
 - d. Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima;
- (5) Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien;

PASAL 10 PEMBAYARAN

- (1) Pasien BPJS Ketenagakerjaan yang dirujuk dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menagihkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan tambahan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan klaim dari PIHAK KEDUA;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan diluar penjamin BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku mengenai Standart tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- (3) Segala resiko pembayaran yang timbul atas tindakan pasien sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (4) Pasien telah selesai menerima pelayanan / tindakan kesehatan dari PIHAK PERTAMA, dan belum mendapatkan surat jaminan dari PIHAK KEDUA wajib membayar secara langsung dan lunas ke PIHAK PERTAMA sebelum meninggalkan rumah sakit dan sesuai prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- (5) PIHAK PERTAMA mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif kepada PIHAK KEDUA secara periodik dan lengkap setiap periode yang telah disepakati dengan laporan pengajuan klaim;
- (6) Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA mengacu pada Surat Keputusan PIHAK PERTAMA;
- (7) PIHAK KEDUA menerbitkan bukti penerimaan klaim kepada PIHAK PERTAMA setelah PIHAK PERTAMA mengajukan klaim kepada PIHAK KEDUA (berupa soft copy/melalui

- aplikasi dan hard copy) sebagai acuan klaim sudah selesai verifikasi dan dalam proses pembayaran;
- (8) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan hasil verifikasi klaim yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA dengan format yang sudah disepakati;
 - (9) PIHAK KEDUA tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender dihitung mulai hari pengajuan klaim PIHAK PERTAMA yang ditandai dengan penerbitan bukti penerimaan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berkas klaim dinyatakan lengkap;
 - (10) Persyaratan pengajuan klaim yang sudah disepakati para pihak adalah sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Kartu ID Peserta (KTP/Kartu BPJS Kesehatan/Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Kartu Asuransi Jaminan lainnya;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Surat Jaminan yang dipastikan sah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang dibubuhi stempel badan usaha dan ttd oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy absensi;
 - e. Form Laporan Kasus Kecelakaan Tahap I
 - f. Form Laporan Kasus Kecelakaan Tahap II
 - g. Surat keterangan dokter yang merawat, yaitu Formulir KK 3 (Form laporan Kasus kecelakaan tahap I dan II) untuk kasus kecelakaan kerja atau formulir Penyakit Akibat Kerja untuk kasus penyakit akibat kerja;
 - h. Perincian tagihan;
 - i. Kuitansi asli bermaterai;
 - j. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa HRD bertanggung jawab mewakili peserta tertanggung;
 - k. Berita acara kronologi bermaterai dengan 2 orang saksi;
 - l. Fotocopy KTP 2 orang saksi;
 - m. Copy absensi / daftar shift / Surat Tugas / Surat Perintah Lembur;
 - n. Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan (Hasil bacaan penunjang selama perawatan di Rumah Sakit);
 - (11) Dalam hal PIHAK KEDUA pada hari ke 11 (sebelas) belum menginformasikan persetujuan klaim dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim PIHAK PERTAMA, dan proses selanjutnya terhadap klaim dapat dilanjutkan;
 - (12) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim 15 (lima belas) hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK PERTAMA jatuh pada hari libur, pembayaran pada PIHAK PERTAMA dilakukan pada hari kerja berikutnya;
 - (13) Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA;
 - (14) Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 144-0055533324
Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Cabang : KK Malang Sutoyo
Kode SWIFT/IBAN : BMRIIDJA

RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang - Singosari
Kode SWIFT/IBAN : CENAIJJA

- (15) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Penambahan isi Perjanjian Kerjasama;
- (16) Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional;
- (17) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan rincian pembayaran berupa bukti pembayaran dan rincian tagihan yang terbayar berdasarkan nomor tagihan dikirimkan melalui E-mail sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO : keuanganrsphs@gmail.com
RS PRIMA HUSADA MALANG : keuangan@malang.rs-primahusada.com
PT.DISA PRIMA MEDIKA : disaprimamedika@gmail.com

Wajib CC kepada E-mail maksimal 2 (dua) hari sejak pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Bahwa PARA PIHAK wajib melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik PARA PIHAK yang dipegang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Yang berhak menerima untuk pelepasan informasi medis PIHAK KEDUA yang dimaksud adalah pasien bertanggung adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan pelayanan kesehatan;

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13

FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban PARA PIHAK dan harus diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
- (5) PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA telah terbukti melakukan malpraktik atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka segala biaya kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA akibat kelalaian dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan tariff atau biaya pelayanan Kesehatan tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 15 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. PIHAK PERTAMA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812 5299 885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Nur Mazidah
Telp : (0341) 458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
HP/WA : 0811 3507 164
Email : marketingrsphm@gmail.com

Kuangan : Novi Ratnasari, SE
HP/WA : (0341) 458679
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Telp : 081315574065
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Fefi Rita Indah Hati, S.Kep.,Ns.
HP/WA : 081315574065 / 081357335016
Email : backupdatamarkatingphs@gmail.com

Kuangan : Anita Fitria Sari, S.E
HP/WA : 085156001411
Email : keuanganrsphs@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY, TBK

Nama : Pamungkas Bayu Triprasetyo
Jabatan : General Manager Manufacture
No Telepon : -
Email : pamungkas.bayu@cimory.com

Nama : Norman Santoso
Jabatan : Manager Manufacture
No Telepon : -
Email : norman.santoso@cimory.com

PASAL 16
LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 17
LAMPIRAN

- (1) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian Tarif Pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing – masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA,
PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY, TBK

ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA

PAMUNGKAS BAYU TRIPRASETYO
GENERAL MANAGER MANUFACTURE